

1500164-56.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500164-56.2022.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500164-56.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2023848/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 22662218 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 865/22/929

- CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2023848 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 865/22/929 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUANE SANTOS MARCIANO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

KAUANE SANTOS MARCIANO DA SILVA, menor de 21 anos, está sendo processada pela Justiça Pública, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 22h00, na Rua José Madrid Martin, 342, no Bairro São Rafael, nesta cidade e comarca, vendeu, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 18,12g de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

Notificada, a ré apresentou defesa preliminar às fls. 141/144

A denúncia foi recebida às fls. 150/154.

Realizou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, e a ré foi interrogada (fls. 197/199 e 222/224).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, pedindo a procedência da ação, nos moldes da denúncia. Por sua vez, a Defesa apresentou suas razões finais escritas, requerendo, a absolvição da ré, ante a ilicitude das provas, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas, além do reconhecimento da atenuante de ser a ré menor de 21 anos à época dos fatos (fls. 227/233).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar arguida pela defesa em relação à ilegalidade da incursão na residência onde a ré foi presa. Os policiais foram firmes e seguros ao dizer que este autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

Por isso então, houve a incursão do imóvel para que fosse realizada a diligência policial.

O inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal, veda o ingresso sem consentimento do morador e com a ressalva do caso de flagrante delito.

No caso aqui tratado, houve o flagrante delito.

Tal entendimento vem sendo adotado nas cortes superiores:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE ILEGALIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME PERMANENTE. FORTE ODOR DE MACONHA. NERVOSISMO DO PACIENTE. RAZÃO PARA REALIZAR A BUSCA NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE 667 PORÇÕES DE CRACK (286,14 G), 1.605 INVÓLUCROS DE MACONHA (6.731,81 G), 1.244 INVÓLUCROS DE COCAÍNA (1.533,23 G) E 35 FRASCOS DE LANÇA-PERFUME. 1. Consta nos autos que os policiais perceberam o nervosismo do paciente e que ao chegarem à residência, já sentiram um forte odor de maconha, razão pela qual fizeram a busca dentro da residência. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg no HABEAS CORPUS Nº 423.838 - SP (2017/0288916-6); Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; Julgamento: 08/02/2018; Publicação: 19/02/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg no RESp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

Superada tal questão, no mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 06, Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/15, Laudos de Constatação Prévia de fls. 43/45 e 46/48, e pelo Laudo Pericial Toxicológico de fls. 81/83, que atestou que a substância apreendida se tratava de cocaína.

A autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvida em Juízo, a ré confessou a prática delitiva, alegando que, ao ser abordada pelos policiais, havia vendido 01 (um) pino de cocaína, por R\$ 10,00; disse aos policiais que havia mais drogas guardadas em uma cômoda; levou os policiais até seu quarto e pegou uma caixinha, que estava na cômoda, onde havia em seu interior 22 (vinte e dois) pinos com cocaína; trazia consigo a quantia de R\$ 40,00 reais, que entregou aos policiais; afirmou que estava vendendo, pois estava precisando de dinheiro para pagar umas contas/dívidas.

Os policiais civis Wagner Adriano Gomes e Edson Luis Rodrigues afirmaram que há cerca de um mês, receberam denúncia anônima noticiando que Kauane, que já é conhecida nos meios policiais como traficante de drogas, estaria traficando drogas em sua residência, na Rua José Madrid Martins, 342, bairro São Rafael; foram feitas diligências preliminares, onde foi identificada Kauane, bem como a sua residência, que é um imóvel localizado na esquina. As denúncias também relatavam que Kauane intensificava o tráfico no período noturno. Diante dessas informações, na noite de hoje, utilizando-se de duas viaturas descaracterizadas, diligenciaram até as proximidades do referido imóvel e, em um breve monitoramento, há cerca de 100 metros de distância, visualizaram Kauane sentada na calçada na frente de sua casa e, próximo a ela, também sentada, estava sua avó, que mora no mesmo imóvel. Usuários de drogas que lá chegavam, faziam contato com Kauane, que pegava algo dessas pessoas, entrava e saía rapidamente de sua residência e entregava algo a essas pessoas, que deixavam o local rapidamente. A equipe policial resolveu agir e abordou Kauane na frente da calçada de sua casa, naquele momento, Kauane ficou muito nervosa, trêmula e passou a ficar ofegante, e indagou um dos policiais: "o que está acontecendo?" (sic). Foi quando ela foi informada que havia denúncias de que ela estaria vendendo drogas naquele local. Kauane respondeu que, para preservar sua família, sua mãe e sua avó, ela pediu que eu a acompanhasse até seu quarto, local onde ela retirou uma pequena caixa de madeira que estava dentro de uma cômoda e entregou ao policial que, ao abri-la, encontrou em seu interior 22 (vinte e dois) pinos contendo cocaína. Indagaram Kauane acerca do dinheiro referente à venda de drogas que ela havia feito momentos antes da abordagem, tendo ela espontaneamente retirado de seu sutiã o valor de R\$ 40,00 reais e mais 01 (um) pino contendo cocaína.

Com efeito, os depoimentos dos policiais estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos da denunciada, tivessem a hostil prevenção contra ela, ou quisessem prejudicá-la.

Há ainda que se ponderar que as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO).

Assim, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, a sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, em razão dos maus antecedentes da ré, que já foi condenada em primeira instância por tráfico de entorpecentes (certidão de fls. 35/36), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa. Reconheço as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa do réu, reduzindo a pena em um sexto, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90 dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo de droga apreendida (cocaína), bem como que o réu se encontra atualmente preso pela prática de outro delito, circunstâncias essas que, somadas, tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração e o único apto a repeli-la com vigor.

Pelos mesmos fundamentos, e pela vedação expressa disposta no artigo 44, caput, da Lei de Drogas, é incabível a substituição da pena privativa aplicada por restritiva de direitos.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar a ré KAUANE SANTOS MARCIANO DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Durante o processamento de eventuais recursos interpostos contra a presente sentença condenatória, a ré deverá permanecer presa. É que ela foi presa em flagrante e agora é condenada à pena corpórea de reclusão, em regime inicialmente fechado. Seria contraditório permitir que aguardasse em liberdade o trânsito em julgado (artigo 2º, parágrafo 3º, Lei 11.464).

Transitado em julgado, lance-se o nome da ré no “Rol dos Culpados”.

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra “b”, do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse da ré, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

A ré arcará com a taxa judiciária, fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 08 de novembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA